

SULAIMAN BIN ABDUL RAHMAN

lwn

NOR WAHAYA BINTI YAHYA

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Hj Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel), pada 22 Mac 2019]

[Kes rayuan No. 10000-077-0021-2018]

[Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan di bawah seksyen 139 dan 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Nik Nurul Atiqah binti Nik Yusof daripada Tetuan Faizah, Lim & Associates.

Peguam Syarie Responden: Md Khardee bin Md Shaari dari Tetuan Muhammad Khardee & Partners.

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran memfailkan Notis Rayuan di luar tempoh masa terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam, Selangor bertarikh pada 24/1/2018 bagi kes No: 10200-017-0250-2015. Permohonan ini dibuat berikutan kegagalan Pemohon yang

telah gagal untuk memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah tersebut.

FAKTA KES

1. Permohonan ini disokong oleh Affidavit Sokongan Pemohon bertarikh 14/2/2018. Responden telah memfailkan Affidavit Jawapan bertarikh 14/5/2018. Pihak-pihak telah memfailkan penghujahan masing-masing pada 23/7/2018 dan 31/7/2018.
2. Pada 24/1/2018, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan tuntutan harta sepencarian yang dituntut oleh Responden sebagaimana berikut:-
 - a) Mahkamah mengisytiharkan sebuah rumah semi D dua tingkat yang beralamat di No. 275, Fasa 5A-11, Jalan Seroja 1/1, Sungai Buloh Country Resort, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan. Yang dipegang bawah No. Hakmilik H.S (D) 3271, No. PT 2790, Mikum Ijok, Daerah Kuala Selangor sebagai harta sepencarian.
 - b) Mahkamah memerintahkan bahawa harta pertama hendaklah dinilai dengan nilai semasa penghakiman ini dibacakan dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar 77% dengan kadar pembahagian sebanyak 77:23 iaitu 77% bahagian diberikan kepada Plaintiff dan 23% din berikan kepada Defendan setelah ditolak hutang-hutang;
 - c) Harta kedua iaitu sebuah motokar jenis Proton Wira 1.5 SE A/B nombor pendaftaran WNB 4619 adalah hakmilik penuh Plaintiff dan

d) Harta ketiga iaitu sebuah motosikal Yamaha Nouva AT115, No. Pendaftaran BHH 3419 adalah hakmilik penuh Defendan.

3. Lanjutan dari keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan perlanjutan tempoh ini bagi membolehkan beliau memfailkan Notis Rayuan di luar tempoh masa kerana tempoh masa untuk berbuat demikian telah luput.

4. Pihak Responden telah tidak bersetuju dengan permohonan perlanjutan tempoh ini dan memohon ia ditolak oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

5. Pemohon dalam permohonannya bertarikh 14/2/2018 telah mengemukakan alasan-alasan bagi menyokong permohonannya, iaitu:-

- a. Semasa keputusan dibaca, Pemohon berada di Miri atas urusan kerja dan Pemohon telah dimaklumkan tentang keputusan Mahkamah tersebut oleh Peguam Syariyenya
- b. Pemohon dimaklumkan bahawa tarikh akhir membuat rayuan adalah pada atau sebelum 7/2/2018 iaitu 14 hari selepas tarikh keputusan diberikan oleh Mahkamah
- c. Namun atas jadual kerja yang padat dan sering ditugaskan di luar kawasan, maka Pemohon tidak sempat memfailkan Notis Rayuan tersebut lebih awal.
- d. Pemohon telah menyediakan dan menandatangani borang Notis Rayuan untuk difailkan pada 7/2/2018 namun Pemohon tidak dapat membuat pemfailan sendiri kerana terpaksa bergegas ke Johor Bharu pada pagi itu untuk menghadiri suatu mesyuarat penting bersama beberapa orang Pengarah bagi pihak majikan Pemohon.
- e. Pemohon dimaklumkan oleh Peguam Syariyenya bahawa Mahkamah

tidak dapat menerima Notis Rayuan tersebut untuk pendaftaran kerana Pemohon perlu hadir sendiri ke Mahkamah untuk memfailkan Notis Rayuan tersebut.

- f. Peguam Syarie Pemohon juga telah cuba memohon kepada Mahkamah untuk membuat sesi panggilan video bagi membolehkan Pemohon membaca wakalah Peguam Syarie dan memberikan mandat kepada peguam untuk memfailkan Notis Rayuan tersebut pada hari tersebut juga. Namun memandangkan wakalah tersebut belum Pemohon tandatangani terlebih dahulu, maka mahkamah tidak meluluskan permohonan tersebut bagi tujuan pembacaan wakalah Peguam Syarie (exhibit SAR-3).

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6. Tempoh pemfailan rayuan yang ditetapkan undang-undang adalah dalam tempoh 14 hari dari keputusan Mahkamah Bicara berdasarkan peruntukkan subseksyen 139 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003:-

Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah rnenyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan

7. Apabila tempoh pemfailan rayuan telah tamat, pihak yang tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Bicara tidak boleh lagi memfailkan notis rayuan melainkan terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Mahkamah yang

mendengar rayuan berdasarkan peruntukkan subseksyen 238 (1) Enakmen yang sama menetapkan-

Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

8. Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Seksyen tersebut menyatakan seperti berikut –

“238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

9. Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah. Faktor-faktor tersebut telahpun

dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2)* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*.

Tempoh kelewatan

10. Walaupun Pemohon telah menggariskan faktor ini, Pemohon tidak menyatakan berapakah tempoh kelewatan memfailkan permohonan melanjutkan masa untuk memfailkan Notis Rayuan ini. Pemohon hanya menyatakan bahawa tiada kelewatan yang melampau dalam memfailkan permohonan ini dan Pemohon mempunyai alasan yang munasabah. Pemohon gagal menunjukkan kepada kami tempoh kelewatan beliau memfailkan permohonan ini untuk pertimbangan kami walaupun ia adalah prinsip pertama yang telah digariskan.

11. Dari fakta kes, tarikh keputusan Mahkamah Tinggi Syariah adalah pada 24/1/2018. Tarikh akhir untuk memfailkan Notis Rayuan adalah pada 6/2/2018. Pemohon memfailkan Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan adalah pada 15/2/2018. Tempoh masa yang diambil adalah lebih kurang **9 hari**.

Sebab kelewatan

12. Pemohon dalam afidavitnya menyatakan bahawa sebab lewat memfailkan permohonan ini adalah jadual kerja yang padat dan sering ditugaskan ke luar kawasan. Pemohon telah mengambil langkah segera untuk memfailkan

permohonan tersebut pada 15/2/2018 selepas pulang daripada tugas luar selepas seminggu tarikh tamat tempoh. (rujuk perenggan 5 Afidavit Pemohon)

13. Responden menghujahkan bahawa Pemohon telah gagal membuktikan alasan yang kukuh dan mencukupi. Pemohon telah gagal membuktikan kenyataan bahawa jadual Pemohon adalah padat dan sering ditugaskan di luar kawasan yang menyebabkan Pemohon gagal memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kesemua alasan-alasan tersebut hanya sekadar alasan dan helah semata-mata tanpa disertakan sebarang bukti atau dokumen.

Tahap prejudis kepada pihak Responden

14. Pemohon menghujahkan bahawa permohonan ini tidak akan memprejudiskan Responden kerana Pemohon tidak pernah menyekat atau membantah untuk rumah tersebut untuk dijual dan dilupuskan semasa tempoh rayuan berjalan kerana yang dipertikaikan hanyalah takat sumbangan sahaja.

15. Responden menghujahkan, jika permohonan Pemohon ini dibenarkan, akan ada individu yang cuai selepas ini yang menggunakan alasan yang sama iaitu sibuk bekerja untuk memohon tempoh lanjut untuk memfailkan Notis Rayuan.

16. Berdasarkan hujahan kedua-dua belah pihak dan berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kami untuk memberikan perlanjutan masa di atas, kami dapati:-

- i. Pemohon telah menunjukkan kesungguhan dan ada usaha-usaha Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan iaitu permohonan kepada Mahkamah untuk

membuat sesi panggilan video untuk membolehkan Pemohon membaca wakalah Peguam Syarie bagi memberikan mandat kepada peguam untuk memfailkan Notis Rayuan tersebut pada hari pada 7/2/2018 (exhibit SRA-3)

- ii. Kelewatan Pemohon selama 9 hari untuk menfailkan Notis Rayuan bukan suatu tempoh yang terlalu lewat untuk Pemohon memulihkan ketidakpatuhan undang-undang yang telah dilakukan olehnya.

17. Berdasarkan ulasan di atas dan alasan-alasan yang dinyatakan di atas pada perenggan [6], dapatlah kami simpulkan bahawa untuk menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami nampak kewajaran untuk kebenaran diberi kepada Pemohon untuk diberikan suatu tempoh yang baharu bagi membolehkan Pemohon memfailkan Notis Rayuan.

18. Dalam kes ini juga, kami dapati permohonan perlanjutan tempoh masa ini difailkan ini adalah akibat dari kegagalan Pemohon untuk mematuhi subseksyen 139 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Ia hanya dipohon setelah berlalunya 9 hari dari keputusan kes harta sepencarian diputuskan. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden yang perlu mengeluarkan kos untuk mendapatkan khidmat Peguam Syarie dalam menghadapi prosiding permohonan ini, di samping masa dan tenaga yang diperuntukkan bagi menjawab dan melayani permohonan Pemohon ini. Sucacita kami merujuk kes *Ahmad Azman Bin Abdullah Lwn Nor Fatiha Binti Mohd Yusof* Permohonan No. 10000-085-0076-2018 (belum dilaporkan) bertarikh 14 Februari 2019, Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor telah memutuskan



Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini sebagaimana berikut:-

“Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak RM 5,000.00.”

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Affidavit-afidavit, hujah kedua-dua pihak, kami sebulat suara memutuskan:-

1. Permohonan Pemohon diterima.
2. Permohonan dibenarkan untuk memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
3. Pemohon diperintahkan membayar kos Permohonan ini kepada Responden sebanyak RM 5,000.00.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA TUAN HJ MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor